

1500722-42.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz de Macedo

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078130 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERICK DA SILVA CARDOSO e outro

Vítima:

A Coletividade e outro

Réu Preso

Aos 30 de junho de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1500722-42.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078130 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERICK DA SILVA CARDOSO e outro

Vítima:

A Coletividade e outro

Réu Preso

Aos 30 de junho de 2022, às 14:00h, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, Dr. André Luiz de Macedo, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figuram como réus MATEUS GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO e HERICK DA SILVA CARDOSO, realizada por meio virtual, através da ferramenta Microsoft Teams, de acordo com o Provimento CSM nº 2651/2022. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu HERICK DA SILVA CARDOSO, na estação virtual da administração da unidade prisional.

Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Armando Bertini Junior - 87567/SP. Presente na sala virtual o réu MATEUS GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO, na estação virtual da administração da unidade prisional. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Pedro Naves Magalhães - Defensor Público. Inicialmente, a pedido das Defesas, foi solicitado contato prévio e reservado com os acusados, sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente dos defensores e réus na "sala virtual", garantindo-se a entrevista reservada. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas comuns e interrogados os réus, através da ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa do réu Herick foi dito que desistia da inquirição das testemunhas arroladas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Como não houvesse mais prova a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, a audiência virtual foi encerrada. Permaneceu na sala apenas o MM. Juiz, que proferiu a seguinte sentença: "Vistos. HERICK DA SILVA CARDOSO, qualificado a fls.09, agindo em unidade de conduta com MATEUS GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO, qualificado a fls.10, com fotos as fls. 47 a 48, foram denunciados como incursos no artigo 33 da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 21 de março de 2022, por volta de 23h29, na Avenida Júlio Francisco 295, Planalto Verde, nesta cidade e comarca, tinham em depósito e guardavam, para fins de preparo, venda e comercialização, 43 pinos de cocaína, 168 porções de maconha (peso de 528 g) e 365 pedras de crack, além de um caderno de anotações com contabilidade do tráfico, quatro celulares, um tablet e um rádio de comunicação, além de R\$1.885,40, (em dinheiro) acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados, já qualificados, mantinham sob sua guarda 13 munições de cal.22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que policiais militares tiveram denúncia anônima de que no local dos fatos, estaria ocorrendo o julgamento do "tribunal do crime". Ao se aproximarem do local, os policiais ouviram vozes e conversas sobre dívida, com suspeitas de que pudesse ter uma vítima mantida em cárcere. Em continuidade às diligências, os policiais viram os denunciados sentados, na sala da casa, que estava com a porta aberta, contando dinheiro, juntamente com vários tipos de drogas, todas embaladas e prontas para a venda, espalhadas no chão da casa. No local, ainda encontraram dinheiro, 13 munições, um caderno com anotações de tráfico, 4 celulares, um tablet e um rádio de comunicação. Recebida a denúncia (fls.202/203), após notificação e defesa preliminar, foi realizada hoje, por videoconferência, audiência com inquirição de duas testemunhas comuns e interrogados os réus. Houve desistência da inquirição das testemunhas de defesa, arroladas pela defesa do réu Herick. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia, com imposição de regime fechado. A defesa do réu Mateus pediu a absolvição, sustentando a ilegalidade das provas e, subsidiariamente, observando a confissão de Mateus, requerendo pena mínima, crime privilegiado, regime aberto e pena restritiva de direitos. A defesa do réu Herick pediu a absolvição por insuficiência de provas. É o relatório. D E C I D O. A ação policial teve como princípio uma denúncia anônima sobre a existência de um possível "tribunal do crime" ocorrendo no local. Não havia notícia sobre possível tráfico de drogas. Com tal informação, os agentes públicos foram até a casa mas, conforme a prova oral hoje colhida, nada havia ali na frente a indicar que tal "tribunal" estivesse ocorrendo. Os policiais ouviram conversas mas dessas conversas não se podia concluir que havia algum ilícito sendo praticado no local. Só depois de ingressarem na casa viram os réus e a droga que havia no fundo da residência. Nessas condições, não se pode reconhecer a licitude da prova. Para o ingresso na casa eram necessárias fundadas razões, anteriores ao ingresso nas dependências da casa (antes de entrarem pelo portão). Denúncia anônima não basta para autorizar o ingresso em residência. Tampouco as conversas sobre divisão de dinheiro ou existência de dívida podiam ser ouvidas de fora da casa. Nesse contexto, o que havia era, unicamente, a

denúncia anônima a justificar a ação policial e esta, como é sabido, não autoriza o ingresso em domicílio. Vale destacar, ainda, que a fls.3 existe a notícia de uma agressão de marido contra mulher, seguida da chegada de "disciplinas" e de muita gritaria. Não é isso que os policiais encontraram. Não havia voz de mulher. Nem gritaria havia. Com tal situação, que contrariava o teor da denúncia anônima (que por si só era insuficiente para entrada na casa), não havia fundadas razões para o ingresso no local. Destarte, a prova obtida a partir do ingresso dos policiais não pode ser considerada lícita. Em consequência, ainda que os réus estivessem a praticar delito, a prova obtida de maneira ilícita não permite a condenação. Nesses termos, remansosa a jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 1 - "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No presente caso, a atuação dos policiais responsáveis pela diligência se deu por meio de uma "atitude suspeita" do réu, afirmada de forma genérica, sem o amparo de mandado de busca e apreensão que os autorizasse adentrar no domicílio do acusado, e sem investigações prévias que permitissem concluir que naquele local estava sendo praticado algum delito, de natureza permanente ou não, e tendo em vista, ainda, que, na esteira dos recentes precedentes desta Corte Superior acima mencionados, deve ser considerada inválida eventual autorização de morador da residência vistoriada, nas hipóteses em que o consentimento não tenha sido registrado em gravação audiovisual e/ou por escrito, evidencia-se, no caso concreto, a patente ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do envolvido, devendo ser reconhecidas como ilícitas as provas da materialidade do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado, verifica-se que não houve qualquer referência a prévia investigação, monitoramento ou campanhas no local, havendo, apenas, a "atitude suspeita" do ora apenado, o que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio, o que torna ilícita a busca realizada no interior da residência. 6. No julgamento do HC 598.051/SP (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/03/2021), citado acima, a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da

presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 4/10/2018, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito e filmado. 7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 8. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (7, 21g de cocaína) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio. 9. Devem ser consideradas ilícitas as provas, anulando-se a condenação decorrente e declarando-se a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp n. 1.987.717/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. – grifos nossos) 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE APRECIADAS. MERO INCONFORMISMO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 2. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de se considerar ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões. 3. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 4. O fato de o suspeito ter corrido para o interior da residência também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos. 5. Não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC n. 683.970/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022. – grifos nossos). Nessas circunstâncias, ausente prova válida para a condenação, a absolvição é de rigor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e absolvo HERICK DA SILVA CARDOSO e MATEUS GABRIEL FERREIRA DE CARVALHO com fundamento no art.386, VII, do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. Transitada em julgado, ao arquivo. As partes deverão ser intimadas pelos respectivos portais e os réus por oficial de justiça, observando-se que a audiência foi realizada por teleconferência, encerrando-se a gravação após as alegações finais. Publique-se. Comunique-se. Nada mais. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA